

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יבגני סובה
אביגדור ליברמן
עודד פורר
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

פ/25/6677

הצעת חוק למאבק באלימות במוסד חינוכי (תיקוני חקיקה), התשפ"ו–2026

תיקון חוק זכויות 1. בחוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000¹ –
התלמיד

(1) אחרי סעיף 3 יבוא :

"הזכות למוגנות 3א. (א) כל תלמיד זכאי לסביבת למידה מוגנת, והחובה לנהוג בכבוד ובטוחה ונקייה מאלימות פיזית, מילולית או מקוונת.

(ב) על כל תלמיד מוטלת החובה לנהוג בכבוד ולהימנע משימוש באלימות פיזית, מילולית או מקוונת כלפי קהילת מוסד החינוך."

(2) בסעיף 6, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) לפני קבלת החלטה בדבר הרחקת תלמיד לפי סעיף קטן (א) תינתן לתלמיד ולהוריו אפשרות להתחייב להשתתף בתוכנית הדרכה למניעת אלימות מטעם השירות הפסיכולוגי חינוכי; השלמת תוכנית ההדרכה תהיה שיקול מרכזי בהחלטה הסופית בדבר הרחקת התלמיד."

(3) אחרי סעיף 6 יבוא :

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 42.

השר יקבע הוראות לעניין העברת תלמיד ממוסד
ממוסד לתלמיד ממוסד
חינוך למוסד חינוך אחר בנסיבות חריגות שבשלן
טובת התלמיד מחייבת העברתו למוסד חינוך אחר,
ובכלל זה בשל אלימות מצד הורי התלמיד כלפי
עובד הוראה במוסד החינוך; הוראות כאמור
יקבעו, בין השאר, את הליך ההעברה ואמות
המידה לקבלת החלטה על העברה כאמור."

תיקון חוק לימוד 2. בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 –
חובה

(1) אחרי סעיף 8 יבוא:

"פרק שלישי: מניעת אלימות

ממונה מניעת אלימות ותוכנית הכשרה
א8. (א) מנהל מוסד חינוך ימנה מבין עובדי ההוראה
ממונה מניעת אלימות שיהיה אחראי לפעול
למניעת האלימות במוסד החינוך, ובכלל זה
בדרכים המפורטות בפרק זה.

(ב) השר יקבע תוכנית הכשרה ייעודית למניעת
אלימות במוסדות החינוך; ממונה שמונה לפי סעיף
קטן (א), ישתתף בהכשרה כאמור, לפי ההוראות
שקבע השר.

הליך יישוב סכסוך 8.ב. (א) התרחש אירוע אלימות בין תלמידים או בין
תלמיד לעובד הוראה במוסד חינוך, אשר אינו
מחייב פתיחה של הליך פלילי, יפעל הממונה
למניעת אלימות לקיים הליך ליישוב הסכסוך.

(ב) הליך כאמור בסעיף קטן (א) יתנהל בהתאם
לתקנון שייקבע לעניין זה ויפורסם במוסד החינוך;
ההליך יתקיים בפני ועדה ליישוב סכסוכים
שתוקם במוסד החינוך ותכלול נציגים של עובדי
הוראה, תלמידים והורים.

סיוע רגשי 8.ג. תלמיד שנקט אלימות או שנקטו אלימות כלפיו
יהיה זכאי לסיוע רגשי מטעם היועץ הפסיכולוגי
במוסד החינוך שבו לומד התלמיד, אם הממונה

² ס"ח התש"ט, בעמ' 287.

למניעת אלימות המליץ על כך; ליווי כאמור יתנהל ככל הניתן בשפת האם של התלמיד.

חובת דיווח על אלימות 28. (א) מנהל מוסד חינוך ידווח, על פי כללים שקבע השר, למי שהשר הסמיכו לעניין זה מבין עובדי משרדו, על כל אירוע אלימות שהתרחש במוסד החינוך, שהוא אחד מאלה:

(1) אירוע של אלימות גופנית בין עובד הוראה לבין תלמיד;

(2) אירוע של אלימות גופנית בין תלמידים, שנגרמה בו חבלה;

(3) אירוע של אלימות מקוונת בין תלמידים או בין תלמיד לעובד הוראה, שנגרמה בו פגיעה חמורה.

(ב) מנהל מוסד חינוך ידווח על אירוע כאמור בסעיף קטן (א) מייד לאחר התרחשותו, וכן על תוצאות הטיפול באירוע, לרבות הליך יישוב סכסוך, אם התקיים, ואמצעי משמעת שננקטו, עם סיום הטיפול כאמור.

(ג) השר ידווח לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, אחת לשנה, על מספר מקרי האלימות שדווחו במוסדות החינוך וכן על אופן ההכשרה של עובדי הוראה לעניין מניעת אלימות במוסד חינוך.

(ד) בסעיף זה –

"מוסד חינוך" – לרבות מוסד חינוך שלומדים בו תלמידים בכיתות י"א וי"ב אשר חל עליו חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969;

"תלמיד" – מי שלומד במוסד חינוך."

(2) בסעיף 12, סעיף קטן (ג) – בטל.

תיקון חוק העונשין 3. בחוק העונשין, התשל"ז–1977,³ אחרי סעיף 1ג368 יבוא:

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

"איומים, בריונות 2ג368. (א) נעברה עבירה לפי סעיפים 191, 192 או 194
וביזוי במסגרת במסגרת חינוכית, לא יפחת עונשו של עובר העבירה
חינוכית – עונש ממחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1), אלא אם כן
מזערי החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו,
להקל בעונשו.

(ב) נעברה עבירה לפי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981⁴, בנסיבות המפורטות
בסעיף 2(4) לחוק האמור, כלפי קטין או עובד חינוך
במסגרת חינוכית, לא יפחת עונשו של עובר העבירה
ממחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1), אלא אם כן
החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו,
להקל בעונשו; בסעיף קטן זה – "עובד חינוך" –
כהגדרתו בסעיף 382א(ד).

דברי הסבר

מערכת החינוך אמורה לשמש עוגן ערכי ולאומי. אלימות על גווניה השונים אינה פוגעת רק בנפגע הישיר אלא מערערת את תחושת הביטחון ופוגעת בלכידות החברתית כולה. במדינה רבת תרבויות וזהויות, טיפוח היכרות מעמיקה ורציפה בין קהילות, עולים ותיקים ובני עדות שונות הוא תנאי לחוסן חברתי ולאומי. ואולם, חינוך לערכים אינו יכול להתקיים כאשר התנהגויות אלימות זוכות לרפיון אכיפת ולהיעדר מענה סדור.

הצעת החוק נועדה ליצור מנגנון כולל ושיטתי להתמודדות עם אלימות במוסדות חינוך, תוך שילוב בין אכיפה והרתעה לבין מנגנוני טיפול, פיקוח והכשרה.

ההסדר המוצע מעגן בחוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000, את זכותו של כל תלמיד לסביבת למידה מוגנת ובטוחה, כולל הגנה מפני אלימות מקוונת, ומטיל על התלמידים חובה מקבילה לנהוג בכבוד כלפי קהילת בית הספר. ההסדר מציע לקבוע כי לפני קבלת החלטה על הרחקת תלמיד תינתן לו האפשרות להשתתף בתוכנית הדרכה מיוחדת כשיקול מרכזי בהחלטה הסופית, וכי שר החינוך יוסמך לקבוע כללים להעברת תלמיד למוסד אחר בנסיבות חריגות, כולל מקרים של אלימות מצד הורי התלמיד כלפי צוות ההוראה.

עוד מוצע לתקן את חוק לימוד חובה, התש"ט-1949, כך שימונה בכל מוסד חינוכי ממונה למניעת אלימות שיעבור הכשרה ייעודית, תוקם ועדה ליישוב סכסוכים בהשתתפות נציגי מורים, הורים ותלמידים לטיפול באירועים שאינם פליליים וכל תלמיד שיהיה מעורב במעשי אלימות יהיה זכאי לליווי פסיכולוגי, ככל הניתן בשפת אמו.

לצד הכלים הטיפוליים, מוצע לתקן את חוק העונשין, התשל"ז-1977, על מנת להחמיר את ההרתעה באמצעות קביעת קנס מזערי של 7,200 שקלים חדשים על עבירות של השתתפות בתגרה, איומים, יצירת מהומה ופגיעה בפרטיות המתבצעות במסגרת חינוכית.

באמצעות חיזוק הסמכות, קביעת גבולות ברורים ושיתוף פעולה עם הורים וקהילה, מטרתה של ההצעה לחזק את תחושת המסוגלות של המורים, להבטיח מוגנות לתלמידים ולבסס אקלים חינוכי יציב, בטוח ומכבד התורם ללכידות החברתית והלאומית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באייר התשפ"ו (11.05.2026)

⁴ ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

